

नेपालको संविधान

- नेपालमा हालसम्म ७ ओटा संविधान जारी भईसकेका छन्।
Seven constitutions have been issued in Nepal so far.
- नेपालमा जारी भएको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ हो। Government of Nepal Statutory Law, 2004 is the first written constitution of Nepal.
- नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ माघ १३ मा जारी भएको थियो तर यो संविधान लागु भएन। First constitution was promulgated on 2004 Magh 13 but it did not come into practice.
- यो संविधान जारी हुदा २००५ वैशाख १ देखि लागु हुने भनि जारी भएको थियो। When first constitution was promulgated, it was promulgated to be effective from 2005 Baishakh 1.

नेपालमा विगतमा जारी भएका संविधानहरूको विवरण(constitutions of Nepal)

संविधानको नाम name of the constitution	घोषणा भएको मिति Date of promulgation	भाग धारा र अनुसूचि Number of parts, articles and schedules
नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ Government of Nepal Statutory law	२००४ माघ १३	६ भाग ६८ धारा १ अनुसूची
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ Interim Government Act of Nepal	२००७ चैत्र २९	७ भाग ७२ धारा
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ Constitution of the kingdom of Nepal	२०१५ फाल्गुन १	१० भाग ७७ धारा
नेपालको संविधान, २०१९ Constitution of Nepal	२०१९ पौष १	२० भाग ९७ धारा ६ अनुसूचि
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ Constitution of the kingdom of Nepal	२०४७ कार्तिक २३	२३ भाग १३३ धारा ३ अनुसूचि
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ Interim Constitution of Nepal	२०६३ माघ १	२५ भाग १६७ धारा ४ अनुसूचि
नेपालको संविधान Constitution of Nepal	२०७२ असोज ३	३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची

- नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ मा मौलिक हकको व्यवस्था रहेको थियो। Government of Nepal Statutory Law, 2004 had the provisions of fundamental rights.
- लागु भएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ हो। First constitution enacted in Nepal is the Interim Government Act of Nepal, 2007.
- नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पहिलो पटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था भएको थियो। Interim Government Act of Nepal, 2007 had the provisions of Directive Principles for the first time in Nepal.

नेपालको वर्तमान संविधान Current Constitution of Nepal

- संविधान जारी भएको- २०७२ असोज ३ गते आईतबार Promulgated on 2072 Ashoj 3 Sunday.
- संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन्। The constitution is comprised with 35 chapters 308 articles and 9 schedules.
- यो संविधानको विधेयक संविधानसभाबाट पारित भएको २०७२ भदौ ३० संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्या ५९८ मतदानमा उपस्थित ५३२ पक्षमा मतदान गर्ने ५०७ र विपक्षमा मतदान गर्ने २५ जना (बहिस्कार गर्ने ५७ जना र अनुपस्थित ८ जना)

भाग १ प्रारम्भिक Part one Preliminary

- धारा-१- संविधान मुल कानुन Constitution as the fundamental law- यो संविधान पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । It shall be the duty of every person to observe this constitution. (धारा १.२)
- नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । The sovereignty and state authority of Nepal shall be vested in the Nepalese people. (धारा-२)
- धारा- ३ ले राष्ट्रलाई परिभाषित गरेको छ । Article 3 has defines the nation.
- धारा- ४ को प्रयोजनको लागि धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझनुपर्दछ । For the purpose of Article 4 secular means religious cultural freedoms including protection religion and culture handed down from the time immemorable.
- नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन । All the languages spoken as the mother tongues in Nepal are the Languages of the nation. धारा- ६
- देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । The Nepali language written in the Devnagari script shall be the official language of Nepal. धारा ७
- नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बहुसंख्यक मानिसले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न सक्नेछ । A state may, by state law, determine one or more than one languages of the nation spoken by the majority of people within state as its official language(s), in addition to the Nepali language. धारा ७ को उपधारा २
- नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा ३ किसिमको रंग प्रयोग हुन्छ । The national flag of Nepal is made with the use of three colors; crimson, deep blue and white. सिम्रिक, गाढा नीलो र सेतो धारा ८
- नेपालको झण्डामा हुने दुई त्रिकोणमध्ये माथिल्लो त्रिकोणमा चन्द्रमा र तल्लो त्रिकोणमा सूर्य रहेको हुन्छ । सूर्य र चन्द्रमाको रंग सेतो हुन्छ भने सूर्यमा १२ कोण (white emblem of twelve rayed sun in the lower part र चन्द्रमामा १६ मध्ये ८ कोण (white emblem of crescent moon with eight rays visible out of sixteen in the upper part) देखिन्छ ।
- नेपालको राष्ट्रिय फुल लालिगुरास, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पंक्षि डाफे हुनेछ । The Rhododendron Arboreum is the national flower of Nepal, Crimson color is the national color of Nepal, cow is the national animal of Nepal and Lophophorus is the national bird of Nepal. धारा ९

Part-2, Citizenship

- कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन । No citizen of Nepal may be deprived of the right to obtain citizenship. धारा- १०.१
- नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था छ । There shall be single federal citizenship with state identity in Nepal. धारा १०.२
- नेपालमा वंशजको नागरिकता, अंगिकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता र गैरआवसीय नागरिकता गरी ४ किसिमका नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था छ । the constitution of Nepal has the provision of 4 types of citizenship in Nepal, namely; citizenship of Nepal by descent, naturalized citizenship, honorary citizenship and non-resident Nepalese citizenship.
- नेपालमा जन्मियको आमा बाबुको पहिचान नभएको बच्चाको आमा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउनेछ । Every minor who is found within Nepal and the whereabouts of whose father and mother are not known shall, until the father or the mother of the child is traced, be a citizen of Nepal by descent.
- नेपाली नागरिक सँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ । A foreign woman who has a matrimonial relationship with a citizen of Nepal may, if she so wishes, acquire the naturalized citizenship of Nepal as provided for in the federal law.

- नेपालको संविधानमा संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। The constitution of Nepal has a provision for granting honorary citizenship of Nepal, in accordance with the federal law. धारा ११-९
- नेपालमा सम्मानार्थ नागरिकता पाउने व्यक्तिहरू निम्न छन्। People who got honorary citizenship of Nepal.

व्यक्तिको नाम	देश
टोनि हेगन	स्विटजरल्याण्ड
एडमण्ड हिलारी	न्युजिल्याण्ड
कोलिन फिलिप स्मिथ	वेलायत
उम हङ्ग गिल	दक्षिण कोरिया

- बंशजको नागरिकता पाउने कुनै व्यक्तिले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता आमा वा बाबुको नामबाट लिन सक्ने व्यवस्था छ। A person who obtains the citizenship of Nepal by descent in accordance with this constitution may obtain a certificate of citizenship of Nepal with gender identity by the name of his or her mother or father. धारा-१२
- संविधानको धारा-१४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ। Article 14 has the provision of non-resident Nepalese citizenship.
- गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार पाउँदैन। A person who obtains a non-resident Nepalese citizenship shall enjoy economic, social and cultural rights in accordance with the Federal law.
- विगतमा निजका बाबु, आमा वा बाजे, बज्यै नेपालको नागरिक रही हाल सार्क राष्ट्र भन्दा अन्य देशमा बसोबास गरिरहने व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सक्छन्।
- कुलचन्द्र आचार्य र बद्रि के सी. ले २०८० असोज ३० मा पहिलोपटक NRN नागरिकता पाएका छन्।

भाग-३ मौलिक हक र कर्तव्य fundamental rights and duties

- नेपालको संविधानमा धारा-१६ देखि ४६ सम्म ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था छ। The constitution of Nepal has provisioned 31 fundamental rights, from article 16-46.
- नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाउने रोक लगाएको छ। No law shall be made in Nepal providing for the death penalty to anyone. धारा १६.२
- लिंगको आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गर्न पाइँदैन। No discrimination shall be on the basis of Gender with regard to remuneration and social security. धारा १८.४
- पौत्रिक सम्पत्तिमा सबै सन्ततीको समान हक हुन्छ। All offspring shall have the equal right to the ancestral property without discrimination on the ground of gender. धारा १८.५ समानताको हक
- पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादवाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। Any person who is arrested shall be presented before the adjudicating authority within a period of twenty-four hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to such authority. धारा २०.३ न्यायसम्बन्धी हक
- असमर्थ पक्षलाई कानून अनुसार निशुल्क कानूनी उपचार पाउने हक हुन्छ। An indigent party shall have the right to free legal aid in accordance with law. धारा २०.१०
- कार्यस्थलमा जातजातीको आधारमा भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न पाइँने छैन। No discrimination in any form shall be allowed at a workplace with or without making untouchability on the basis of cast. धारा २४.४

- राज्यले कानून बमोजिम बाहेक कसैले व्यक्तिगत सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने प्राप्त गर्ने वा अधिकार सिर्जना गर्ने गर्ने छैन। The state shall not, except for public interest, requisition, acquire, or otherwise create any encumbrance on, property of a person. धारा २५.२ सम्पत्तिको हक
- प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। Every citizen shall have the right to demand and receive information on any matter of his or her interest or of public interest.
- कसैलाई पनि धर्म, संस्कार, मुल्य मान्यता तथा अन्य कुनै पनि आधारमा शोषण गर्न पाईने छैन। No one shall be exploited in any manner on the grounds of religion, custom, tradition, usage, practice or on any other grounds. धारा २९.२
- कसैलाई पनि दास बनाउन वा बाधा बनाउन वा बेचबिखन खर्न पाईने छैन। No one shall be subjected to trafficking nor shall one be held in slavery or servitude. धारा २९.३
- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक छ। Every citizen shall have the right to get free and compulsory education up to the basic level and free education up to the secondary level from the state. धारा ३१.२
- अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई राज्यबाट निशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुन्छ। The citizens with disabilities and the economically indigent citizens shall have the right to get free education up to higher level in accordance with law.
- श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिकको लागि बौद्धिक वा शारिरिक रूपमा काम गर्ने कामदारलाई बुझिन्छ। labourer means a labourer or worker who does physical or mental work for an employer in consideration for remuneration. धारा ३४.१
- प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खाने पानी र सरसफाईमा पहुचको हक हुनेछ। Every citizen shall have the right of access to clean drinking water and sanitation. धारा ३५.४
- सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ। The spouse shall have the equal right to property and family affairs. धारा ३८.६
- दलित विद्यार्थीहरूलाई कानूनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित आधारभुत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। Provision of free education with scholarship, from primary to higher education, shall be made by law for the Dalit students. धारा ४०.२

Some important Fundamental Rights

Right to information-Article 27

Right against exploitation- Article 29

Right to clean environment-Article 30

Right relating to food- Article 36

Rights of women- Article 38

Right to social justice- Article 42

Right to social security-Article 43

Right against exile-Article 45

Duties of Citizens- Article 48

To safeguard the nationality, sovereignty and integrity of Nepal while being loyal to Nepal.

To abide by the constitution and law

To render compulsory service as and when the state so requires.

To protect and preserve the public property.

Part- 4, Directive Principles Policies and Obligation of the state

- In accordance with the article 50 of the constitution of Nepal how many directive principles shall the state pursue?
4
Political objective, Social and Cultural objective, economic objective and directive principle on international relations.

- In accordance with the article 51 of the constitution of Nepal how many policies shall the state pursue?

13

Constitution of Nepal has provisioned 13 policies of the state. Which are enlisted as here under.

- Policies relating to national unity and national security,
- Policies relating to political and governance system of the government,
- Policies relating to social and cultural transformation,
- Policies relating to economy, industry and commerce,
- Policies relating to agriculture and land reforms,
- Policies relating to development,
- Policies relating to protection, promotion and use of natural resources,
- Policies relating to basic needs of the citizens,
- Policies relating to labour and employment,
- Policies relating to social justice and inclusion,
- Policies relating to justice and penal system,
- Policies relating to tourism, and
- Policies relating to international relations.

Part-5, Structure of state and distribution of state power

- The main structure of the federal democratic of Nepal shall be of 3 levels, namely the federation, the state and the local level.
- Which article of the constitution of Nepal has the provision of residual power?
58
- Which article of the constitution has the provisions of exercise of financial powers?
59
- Which article of the constitution has the provisions relating to distribution of sources of revenue?
60
- What is the main duty of the President of Nepal?

The main duty of the President of Nepal shall be to abide by and to protect the constitution. Following are the 9 annexures/schedules of the constitution of Nepal

Schedule-1- National Flag of Nepal

Schedule-2- National Anthem of Nepal

Schedule-3- Coat of Arms of Nepal

Schedule-4- States and districts to be included in the concerned states

Schedule-5-List of Federal Power

Schedule-6-List of State Power

Schedule-7-List of Concurrent Powers of Federation and State

Schedule-8-List of Local Level Power

Schedule-9- List of Concurrent Powers of Federation, State and Local Level

List of power among Federal unit

Number of powers in federal -35

Number of powers in state- 21

Number of concurrent powers of federation and state-25

Number of powers in Local Level-22

Number of concurrent powers of federation, state and local level-15

Following are the numbers of districts in each state.

Koshi-14

Madhesh-8

Bagmati-13

Gandaki-11

Lumbini-12

Karnali-10

Sudur Paschim-9